PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Expediente	**: 00027-2019-17-5002-JR-PE-02**
Jueces superiores	: Salinas Siccha / **Guillermo Piscoya** / Enriquez Sumerinde
Ministerio Público	: Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio
Imputado	: Fernando Manuel Choy Villalta
Delito	: Lavado de activos
Agraviado	: El Estado
Especialista judicial	: Ximena Gálvez Pérez
Materia	: Apelación de auto sobre sustitución de prisión preventiva

RESOLUCIÓN N.° 3
Lima, catorce de agosto
de dos mil veinte

AUTOS Y OÍDOS: En audiencia pública, el recurso de apelación interpuesto por el representante del MINISTERIO PÚBLICO contra la Resolución N.° 4, de fecha tres de julio de dos mil veinte, emitida por la jueza encargada del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que resolvió declarar **fundada la solicitud de sustitución del mandato de prisión preventiva por la medida de detención domiciliaria** respecto del procesado FERNANDO MANUEL CHOY VILLALTA en la investigación formalizada en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otro en agravio del Estado. Interviene como ponente el juez superior **GUILLERMO PISCOYA**, y **ATENDIENDO:**

I. ANTECEDENTES

1.1 Por escrito presentado con fecha veintiséis de junio de dos mil veinte, la defensa del investigado CHOY VILLALTA solicitó el cese de la prisión preventiva impuesta a su patrocinado y su sustitución por la medida de detención domiciliaria en amparo de los artículos 255.3, 283 y 290 del Código Procesal Penal (CPP).

1.2 Posteriormente, mediante la resolución materia de impugnación, se declaró fundada la sustitución del mandato de prisión preventiva por la medida de detención domiciliaria en favor del investigado y se le impusieron las siguientes reglas de conducta: **i)** la prohibición de comunicación, por cualquier medio físico o tecnológico, con otros coinvestigados, testigos, peritos o similares en la

presente investigación; **ii)** el impedimento de salida del país con vigencia hasta el ocho de mayo de dos mil veintidós; y **iii)** la imposición de una caución económica por la suma de S/ 10 000.00. Todo ello bajo apercibimiento de revocarse esta medida en caso de incumplimiento.

1.3 Contra la mencionada resolución, con fecha nueve de julio de dos mil veinte, el representante del MINISTERIO PÚBLICO interpuso recurso de apelación. Concedido este, se formó el incidente N.° 00027-2019-17-5002-JR-PE-02 y, de forma virtual, se elevaron los actuados a esta Sala Superior, la que, por Resolución N.° 1, programó la audiencia virtual de apelación a través del sistema de videoconferencias Google Meet para el veintitrés de julio de este año. Luego de realizada la citada audiencia y la deliberación respectiva, se procede a emitir la presente resolución.

II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

2.1 La jueza sustentó su decisión básicamente en los argumentos que se consignan en el considerando octavo de la resolución impugnada. En ese sentido indicó que, conforme al artículo 290 del CPP, se debe descartar el factor etario debido a que el investigado CHOY VILLALTA tiene cuarenta y nueve años. Sin embargo, más allá de dicho factor, se debe revisar si el investigado forma parte del grupo de riesgo a desarrollar la Covid-19 y, por ende, si existe un grave peligro a su salud y su vida.

2.2 En mérito de ello, precisa que se tiene la siguiente información médica aportada: **i)** un electrocardiograma del dos mil dieciocho y el Informe médico N.° 628-2020-INPE/18-234-SALUD, del diez de junio de dos mil veinte, los cuales no concluyen de modo categórico respecto del diagnóstico de las enfermedades alegadas por la defensa (arritmia cardiaca e hipertensión arterial); no obstante, dichos padecimientos se encontraban presentes en los antecedentes del informe, el cual concluye lo siguiente: "*realizar prueba de esfuerzo, tomar la presión arterial por quince días y reportar al programa de HA, realizar un ecocardiograma doppler 4D*"; y, **ii)** el Informe médico N.° 947-2020-INPE/18-234-SALUD, del dos de julio del presente año, realizado por el médico William Leiva Soto, que ha precisado en los siguientes antecedentes: "*(…) signos de dilatación auricular izquierda por electrocardiograma en el policlínico Peruano Japonés en el 2018, antecedente de hipertensión arterial (…)*", y señala como diagnóstico "*hipertensión arterial, arritmia cardiaca y dilatación auricular izquierda*". Todo lo anterior permite afirmar que, a la fecha, el investigado viene padeciendo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares, más aún si este informe fue realizado a solicitud del órgano jurisdiccional y ha sido evacuado por el funcionario del INPE en

ejercicio de sus funciones, por lo que goza de presunción *iuris tantum*, esto es, de imparcialidad, objetividad y solvencia.

2.3 En ese sentido, determina la existencia de una comorbilidad como factor de riesgo frente al contagio de Covid-19 –el mismo que registra altas tasas de letalidad: enfermedades cardiovasculares 10.5 % e hipertensión arterial 6 %–, razón por la cual concluye que existe documentación médica que sustenta los padecimientos invocados por la defensa técnica del investigado CHOY VILLALTA, los que constituyen un factor de riesgo alto y concreto frente al contagio de COVID-19 que podría afectar su salud y su vida.

2.4 Por otro lado, considera que los criterios establecidos en el Decreto Legislativo N.° 1513 (artículo 3.2) no son copulativos, tanto más si se recogen en gran medida los precisados en la Resolución Administrativa N.° 000138-2020-CE-PJ, del siete de mayo de dos mil veinte, por lo que al evaluarse los detallados por la defensa técnica, advierte lo siguiente: **i)** el hecho de que el procesado se encuentra dentro de los grupos de riesgo a la Covid-19; **ii)** el riesgo a la vida y la afectación a su salud por las condiciones carcelarias, pues el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro se encuentra entre los seis penales con mayor hacinamiento con el 375 %, conforme se ha explicitado en la sentencia recaída en el Expediente N.° 05436-2014-PHC/TC, del cuatro de junio de dos mil veinte; y, **iii)** las medidas limitativas a la libertad de tránsito dictadas en el estado de emergencia nacional y emergencia sanitaria, que evidencian la existencia una cuarentena focalizada, con el cierre de fronteras. Por tanto, los criterios invocados, sumados a la comorbilidad detallada, son favorables para determinar la sustitución de la medida de prisión preventiva.

2.5 Respecto de lo alegado por la Fiscalía de que la solicitud de sustitución de prisión preventiva resulta sorpresiva –al sostener que en un anterior pedido de cese de prisión preventiva la defensa técnica no alegó circunstancia alguna vinculada a enfermedades preexistentes–, la jueza señala que ha verificado los antecedentes del presente caso y lo que se evidencia es que, en un primer momento, la defensa técnica alegó que ello no había sido postulado por cuanto carecía de documentación que lo sustente e incluso dejó a salvo su derecho de peticionarlo. Por lo expuesto y por razones humanitarias, considera legal y razonable la solicitud formulada por la defensa técnica del procesado CHOY VILLALTA, tanto más si los presupuestos de la prisión preventiva no han sido discutidos.

2.6 Finalmente, respecto del test de proporcionalidad, sostuvo que la prisión preventiva continúa siendo la medida idónea para evitar que el investigado pueda rehuir de la acción de la justicia u obstaculizar la averiguación de la

verdad, en atención a que, en su oportunidad, se cumplió con todos los presupuestos de esta medida (*subprincipio de idoneidad*); que, en relación directa a la pandemia, la detención domiciliaria es la segunda medida menos gravosa en intensidad y resulta igualmente idónea para garantizar los fines del proceso, para lo cual se deben imponer restricciones así como el pago de una caución económica (*subprincipio de necesidad*); y, que los derechos a la salud y a la vida prevalecen frente al deber y derecho del Estado de investigar y sancionar los delitos (de especial gravedad), pues –en el caso en concreto– las condiciones particulares del investigado evidencian que existe un peligro concreto para su salud y vida, de continuar con el mandato de prisión preventiva (*subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto*).

2.7 Con base en tales argumentos, declaró fundada la solicitud de sustitución del mandato de prisión preventiva por la medida de detención domiciliaria respecto del procesado CHOY VILLALTA.

III. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

3.1 En la fundamentación de su recurso, el representante del MINISTERIO PÚBLICO formula como agravios la vulneración del debido proceso y del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

3.2 En esa línea, sostiene que la jueza no ha realizado una adecuada valoración de las circunstancias expuestas (motivación incongruente) ni ha sometido a contradictorio el Informe médico N.° 947-2020-INPE/18-234-SALUD, el cual sirvió como sustento de su decisión (motivación aparente), pues dicho documento médico fue notificado de manera posterior a la audiencia.

3.3 Otro aspecto que cuestiona es que para la emisión de la recurrida no se ha contado con documentación médica que demuestre con certeza que el investigado padece de *hipertensión arterial* o *arritmia cardiaca*. Esto es así porque la jueza basa su decisión en una supuesta receta médica del veinte de junio de dos mil veinte, emitida por el policlínico Peruano Japonés; sin embargo, de la diligencia practicada en dicho recinto médico, el siete de julio de este año, se ha corroborado que no se brindó atención médica al investigado desde agosto de dos mil dieciocho. Solo existe en el registro de dicho nosocomio, un comprobante de pago del presente año para la realización de un informe médico, el cual no fue realizado por el cardiólogo de apellido Rosales, por falta de exámenes médicos. Lo anterior resulta contradictorio, pues, mientras el médico especialista en cardiología no emite el informe requerido por falta de exámenes, el médico general del INPE concluye diagnosticando las enfermedades que alega el referido investigado CHOY VILLALTA.

3.4 Por otro lado, indica que el presente caso no reúne los requisitos que establece el artículo 283 del CPP sobre cese de prisión preventiva, ni el artículo 290 del mismo cuerpo normativo respecto de la detención domiciliaria, y lo único que se ha debatido es si el investigado se encontraría dentro de la población vulnerable con los factores de riesgo para desarrollar la Covid-19.

3.5 Finalmente, precisa que el debate principal en primera instancia se desarrolló sobre la base del Informe médico N.° 628-2020/INPE/18-234, presentado por la defensa treinta minutos antes de la audiencia, el cual no constituye un elemento objetivo, ya que se realizó a solicitud del investigado.

3.6 Desde esta perspectiva, solicita que se declare *nula* la resolución recurrida o, alternativamente, se *revoque* en el extremo que declara fundada la solicitud de sustitución de la medida de prisión preventiva por la de detención domicilia en favor del investigado FERNANDO MANUEL CHOY VILLALTA; y, reformándola, se declare infundado dicho pedido.

IV. ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

4.1 En la audiencia, la defensa técnica del investigado CHOY VILLALTA solicitó que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público.

4.2 Manifiesta que la jueza ofició al INPE a fin de que se remita el Informe médico N.° 628-2020/INPE/18-234 para que se incorpore al presente incidente y aparezca en los actuados, y, además, solicitó un informe actualizado, esto es, fue el mismo órgano jurisdiccional el que requirió los dos informes. Lo que ocurre es que, el día de la audiencia, al no haber cumplido el INPE con enviar lo solicitado, la jueza preguntó a la defensa si contaba con un ejemplar o una copia del citado informe (N.° 628-2020/INPE/18-234), y como en efecto, sí contaba con dicha copia, en esa circunstancia se puso en conocimiento de este documento médico a la jueza. Ante ello, la fiscal provincial aceptó y convalidó el hecho de que haya llegado a sus manos, lo cual se ajusta a lo establecido en el artículo 152 del CPP que regula la figura de la convalidación.

4.3 Agrega que, según se detalla en el Informe médico N.° 628-2020/INPE/18-234, se encontraban por descartar arritmia e hipertensión a su patrocinado, por lo que se recomendaron tres evaluaciones: dos electrocardiogramas y un examen de esfuerzo en el que sería evaluado por un periodo de quince días. Precisa que su defendido se realizó un electrocardiograma en el dos mil dieciocho y presentó ritmo sinusal y signo de dilatación auricular izquierda. Esa información es

emitida por el cardiólogo José Rosales Rosales con colegiatura N.° 55130, del policlínico Peruano Japonés.

4.5 Con relación a lo anterior, resalta que el quince de junio de dos mil dieciséis, los familiares de su patrocinado solicitaron copia de la historia clínica, un informe médico y la copia del electrocardiograma. El día veintisiete de junio les indican a los familiares que no podían hacer el informe porque faltaban pruebas que realizar al paciente, de modo que se hizo la devolución del pago efectuado. No obstante, el cardiólogo, en conversación con los familiares, les traduce dicha información en la Receta única estandarizada N.° 1650896, donde plasma la opinión médica y detalla que el investigado fue evaluado en el dos mil dieciocho en la clínica Peruano Japonesa por antecedentes de hipertensión arterial. También se consignó lo siguiente: "*se indicó estudios que no fueron realizados, electrocardiograma ritmo sinusal con signos de dilatación auricular*". Sobre la base de ello, el INPE emite el Informe médico N.° 947-2020-INPE/18-234-SALUD, basándose en los exámenes realizados posteriormente.

4.6 Precisa que el médico que evaluó a su patrocinado es el mismo que le indicó que se realizara exámenes de hipertensión. Igualmente, a raíz del informe del médico, el INPE oficia indicando el tratamiento que se realiza al investigado por quince días. Aclara que el documento presentado es una receta de emergencia que no la podían conseguir, pues, por motivos de la pandemia, no pudieron entregársela.

- AUTODEFENSA

4.7 El investigado CHOY VILLALTA, al ejercer su autodefensa, expresó que tiene un problema de arritmia cardiaca desde los veintiocho años y que cuando realizan el informe médico es con base en sus antecedentes, ya que se encontraba tomando captopril. Además, manifestó que en el centro penitenciario no cuentan con la medicina necesaria para su tratamiento.

V. TEMA MATERIA DE CONTROVERSIA Y OBJETO DE DECISIÓN

5.1 De acuerdo al contenido del recurso impugnatorio y a lo debatido en la audiencia de apelación, corresponde a esta Sala Superior determinar si, en el presente caso, se ha incurrido en causal de nulidad absoluta que afecte el contenido esencial de alguno de los derechos fundamentales que invoca el representante del MINISTERIO PÚBLICO, al considerar que se ha emitido la recurrida sin previamente debatirse y analizarse la documentación necesaria para conocer el actual estado de salud del investigado CHOY VILLALTA.

5.2 Solo en el supuesto que se descarte la ausencia de las causales de nulidad alegadas por el Ministerio Público, este Colegiado pasará a efectuar un análisis de fondo para determinar si en la resolución materia de grado, se ha valorado adecuadamente la documentación médica relacionada con el estado de salud del investigado CHOY VILLALTA.

VI. FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN LA DECISIÓN

§ SOBRE LA NULIDAD DE UN ACTO PROCESAL

PRIMERO: La declaración de nulidad de un acto procesal implica que el mismo se encontraba viciado. Por tanto, debe dejar de existir en el procedimiento penal; así, en atención a la gravedad de la causa de nulidad, es que se puede hablar de nulidades absolutas y relativas. La diferencia entre ambas radica en la gravedad del vicio que origina a la nulidad: si se trata de vicios leves, los cuales naturalmente podrían ser susceptibles de convalidación, entonces nos encontramos frente a una nulidad relativa; por el contrario, si nos hallamos frente a vicios muy graves, no convalidables, estamos frente a la nulidad absoluta.

SEGUNDO: Cabe acotar que los supuestos de nulidad absoluta están regulados en el artículo 150 del CPP y esta puede ser declarada aun de oficio. Conforme al inciso d del citado artículo, es legítimo fundar una nulidad procesal absoluta por infracción del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución, y ello ocurre cuando el vicio que afecta al acto procesal influye de manera decisiva sobre la resolución objeto de cuestionamiento.

§ SOBRE LA VARIABILIDAD DE LAS MEDIDAS DE COERCIÓN

TERCERO: Conforme a nuestro ordenamiento procesal penal, las medidas de coerción se caracterizan por su *variabilidad* o *provisionalidad*, es decir, su sometimiento a la cláusula *rebus sic stantibus*, de manera que su permanencia o modificación, en tanto perdure el proceso penal declarativo, estará siempre en función de la estabilidad o el cambio que hizo posible su adopción[1]. Este principio ha sido consagrado en el artículo 255.2 del CPP, según el cual "*los autos que se pronuncien sobre estas medidas son reformables, aun de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo*". En efecto, las medidas cautelares

[1] Ejecutoria Suprema de fecha once de febrero de dos mil diez, recaída en el R. N. N.° 3100-2009-Lima.

son provisorias porque subsisten únicamente mientras duren las circunstancias que determinaron su imposición. Dicho esto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 255.3 del CPP, tanto el Ministerio Público como el investigado se hayan legitimados para solicitar al juez la reforma, la revocatoria o la *sustitución* de las medidas de carácter personal, entre estas últimas, la prisión preventiva que se condice por la variabilidad que la caracteriza.

CUARTO: Por otro lado, la *detención domiciliaria* está regulada en el artículo 290.1 del CPP, y el legislador procesal ha establecido los siguientes presupuestos para su imposición: **i)** que el imputado sea mayor de sesenta y cinco años, **ii)** que adolezca de una enfermedad grave o incurable, **iii)** que sufra grave incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento o **iv)** que sea madre gestante. La disposición antes citada debe concordarse con lo prescrito en el artículo 290.2 del mismo texto legal, el cual prescribe que la medida de detención domiciliaria está condicionada a que los peligros de fuga o de obstaculización puedan evitarse razonablemente con su imposición. Como se puede apreciar, la detención domiciliaria se fundamenta en razones de tipo humanitario y ha sido diseñada para aquellos imputados, que, en atención a sus condiciones personales, se encuentran en un estado de vulnerabilidad; y su imposición está condicionada a que con ella se pueda evitar el peligrosismo procesal.

QUINTO: En esa línea, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Casación N.° 484-2019-Corte Especializada, ha establecido que la detención domiciliaria es una medida de coerción procesal personal *alternativa* (*sic*) a la prisión preventiva[2]. Su imposición se produce por *sustitución* de aquellos casos en los que corresponda la medida más gravosa, atendiendo a las condiciones personales del investigado que lo sitúen como vulnerable, y por el manifiesto riesgo para su integridad física en caso de que se disponga su internamiento en una cárcel pública. La resolución de un mandato de detención domiciliaria no es una decisión que se adopte por descarte ante la falta de elementos o insuficiencia de alguno de los presupuestos materiales de prisión o por su baja intensidad. En ambas medidas de coerción se exige la acreditación

[2] En este extremo debemos expresar que esta Sala no ha asumido el *modelo amplio* de la detención domiciliaria –que la considera una *medida alternativa* de la prisión preventiva, de carácter facultativo para el juez, aplicable de manera general a cualquier persona y que admite fórmulas de flexibilización–, sino el *modelo restringido* –según el cual se trata de una medida sustitutiva que se impone de *manera obligatoria* por el juez, cuando no pueda ejecutarse la prisión preventiva en la cárcel, y que se regula de manera tasada, admitiendo permisos solo de manera excepcional en casos de urgencia–.

suficiente de los peligros, diferenciando su régimen en virtud de las circunstancias personales del investigado y en relación con el principio de humanidad de las penas (*sic*)[3]. Así pues, sin tener una condena de primera instancia, no se puede enviar a prisión a una persona mayor de sesenta y cinco años, que padezca de una enfermedad grave e incurable, que sufra incapacidad física permanente –la cual afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento– o que sea madre gestante; sino que, alternativamente, se evaluará su detención domiciliaria, salvo que se demuestre que tales condiciones impliquen que una persona sometida a investigación o proceso eluda u obstruya la acción de la justicia.

§ ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO

SEXTO: Revisado el recurso impugnatorio, un primer aspecto que cuestiona el representante del MINISTERIO PÚBLICO es que la jueza no ha sometido a contradictorio ni a debate el Informe médico N.° 947-2020-INPE/18-234-SALUD, que sirvió como sustento de su decisión, pues este documento médico fue notificado de manera posterior a la audiencia de primera instancia. Este agravio ha sido reiterado por el fiscal superior en la audiencia de apelación.

SÉPTIMO: En efecto, de la revisión de los actuados se verifica que, con base en la solicitud de sustitución del mandato de prisión preventiva formulada por la defensa del investigado CHOY VILLALTA, la jueza **–en el mismo acto procesal (Resolución N.° 1, del veintiséis de junio de dos mil veinte)–** convoca a la audiencia de su propósito para el día veintinueve de junio del presente año y dispone oficiar al establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro para efectos de que remita el Informe médico N.° 628-2020 INPE/18-234-SALUD, así como un informe de salud actualizado del referido imputado, en los que se pronuncie de forma expresa sobre el diagnóstico de hipertensión arterial y arritmia cardiaca.

OCTAVO: Así las cosas, verificada el acta de registro de audiencia sobre la sustitución de la prisión preventiva –de la fecha ya indicada–, se da cuenta de la razón de la especialista de causas, quien informa que se ha comunicado con los funcionarios respectivos del citado establecimiento penitenciario para que brinden la información solicitada; sin embargo, obtuvo como respuesta que ello no había sido posible debido a que no estaban atendiendo los fines de semana ni

[3] En estricto, simplemente el *principio de humanidad*, en tanto queda claro que no se puede concebir a la prisión preventiva como una pena anticipada.

los feriados. Sin perjuicio de lo anterior, la jueza –al advertir que la defensa técnica contaba con el Informe médico N.° 628-2020 INPE/18-234-SALUD– ordenó que dicho documento se pusiera en conocimiento de la Fiscalía y del órgano jurisdiccional. En virtud de ello, la defensa hizo llegar dicho informe mediante el aplicativo WhatsApp.

NOVENO: Por otro lado, se aprecia que la fiscal provincial observó que el citado documento médico solo tenía una hoja y que no existía otro documento que permita contrastar su validez. Refirió que había presentado un escrito solicitando que se remita la historia clínica que da origen al citado informe médico. Por su parte, la defensa técnica expresó su conformidad de que el INPE envíe la documentación requerida. Con base en lo expuesto, la jueza indicó a las partes procesales que únicamente se van a debatir los criterios que emanan del Decreto Legislativo N.° 1513 y del artículo 290.3 del CPP, es decir, el extremo relativo a la enfermedad del investigado CHOY VILLALTA, sin perjuicio de que se reitere el requerimiento al INPE a fin de salvaguardar el contradictorio de los sujetos procesales.

DÉCIMO: Más adelante, se verifica que con fecha treinta de junio de dos mil veinte, el INPE remite el Informe médico N.° 628-2020 INPE/18-234-SALUD al órgano jurisdiccional. Luego, el tres de julio, remite el Informe médico N.° 947-2020-INPE/18-234-SALUD, fecha en la que también se emite la resolución materia de grado. De lo anterior, se desprende que ambos documentos, efectivamente, fueron enviados por el INPE con posterioridad a la audiencia de sustitución de prisión preventiva, tal como lo sostiene el representante del MINISTERIO PÚBLICO.

DÉCIMO PRIMERO: En el considerando octavo de la recurrida se aprecia que la jueza valora los citados informes médicos para evaluar si el imputado forma parte o no del grupo de riesgo a enfermarse gravemente con la Covid-19. Incluso, con relación al Informe médico N.° 947-2020-INPE/18-234-SALUD, indica que este goza de la presunción *iuris tantum* al haber sido realizado a solicitud del órgano jurisdiccional y evacuado por el funcionario del INPE en ejercicio de sus funciones.

DÉCIMO SEGUNDO: En consecuencia, se advierte que la jueza ha resuelto el pedido de sustitución de prisión preventiva por detención domiciliaria sin previamente haber corrido traslado del Informe médico N.° 947-2020-INPE/18-234-SALUD, pues fue remitido con posterioridad al desarrollo de la audiencia y no ha sido sometido a debate ni a contradictorio por los sujetos procesales, pese

a que fue el mismo órgano jurisdiccional el que, a solicitud de la defensa, hizo el requerimiento al INPE para que se recabe la información médica. La insuficiencia del primer informe y la ausencia de debate del Informe médico N.° 947-2020-INPE/18-234-SALUD han dado lugar a que la jueza adopte la decisión de sustituir la medida de prisión preventiva por la de detención domiciliaria sin haberse analizado, con mayor rigurosidad, el real estado de salud del investigado CHOY VILLALTA, máxime si con anterioridad ya había formulado un pedido de cese de prisión preventivo -que le fuera denegado tanto en primera como en segunda instancia- por no cumplir con los requisitos exigidos de ley, ni acreditar documentadamente su estado de salud ni la posibilidad de riesgo de contagio.

DÉCIMO TERCERO: Otro aspecto que se cuestiona en el escrito de apelación vinculado a la pretensión de nulidad invocada por el representante del MINISTERIO PÚBLICO es el relacionado a la información en la que se sustenta el Informe médico N.° 947-2020-INPE/18-234-SALUD. Específicamente, en este informe se consigna lo siguiente: *"**antecedentes**: lumbalgia, colecistitis aguada en el 2012 (colelap), **signos de dilatación auricular izquierda por electrocardiograma en el policlínico Peruano Japonés en el 2018, antecedente de hipertensión arterial según receta médica emitida del policlínico Peruano Japonés el 27/06/2020**, cervicalgia, lumbalgia, hipertensión arterial (27/05/2020), arritmia cardiaca (27/05/2020)"* (el resaltado es nuestro). Esa información consignada en el rubro **antecedentes** -referidas a las enfermedades precedentes que alega tener el investigado CHOY VILLALTA- no es otra que la misma información que se consigna en la Receta única estandarizada N.° 1650896, que habría sido emitida en formato del policlínico Peruano Japonés el veintisiete de junio del año en curso por parte del médico especialista en cardiología José Rosales Rosales.

DÉCIMO CUARTO: La receta médica única estandarizada antes señalada ha sido presentada por la defensa del investigado en sede de apelación y discutida en audiencia. En esta se detalla que CHOY VILLALTA ha sido evaluado en el dos mil dieciocho por antecedentes de hipertensión arterial y se indicaron estudios que no se realizó. Además, se consigna textualmente lo siguiente: *"electrocardiograma ritmo sinusal con signos de dilatación auricular presentes en paciente, hipertensión arterial"*. Es decir, no hay duda de que los *antecedentes* registrados en el Informe médico N.° 947-2020-INPE/18-234-SALUD se han sustentado en la información que ha consignado el médico Rosales Rosales en la receta estandarizada antes señalada. No obstante, este Colegiado advierte que en el numeral 5.1, literal k, ítem V (Disposiciones Generales) de la Resolución Ministerial N.° 351-2020-MINSA, del uno de junio de dos mil veinte, se define a

la **receta única estandarizada** como *"el documento de carácter sanitario que incluye en forma escrita la prescripción farmacológica o no farmacológica realizado por un profesional prescriptor orientado a solucionar o prevenir un problema de salud en un determinado paciente"*. Como se puede apreciar, en el presente caso, el formato de receta única estandariza con el logotipo del policlínico Peruano Japonés y suscrita por el médico Rosales Rosales, no ha sido utilizada para consignar una prescripción médica orientada a solucionar o prevenir un problema de salud, sino que, en ella, indebidamente, se han realizado conclusiones sobre las evaluaciones médicas que el investigado CHOY VILLALTA habría tenido en el policlínico Peruano Japonés.

DÉCIMO QUINTO: Sumado a ello, debe tenerse en cuenta que, conforme se aprecia del acta fiscal del siete de julio del presente año y demás documentos que anexa a su recurso de apelación, el MINISTERIO PÚBLICO ha practicado una diligencia de verificación en el policlínico Peruano Japonés con relación a la información médica del investigado CHOY VILLALTA que obra en dicho centro médico. Sin embargo, de la información proporcionada por dicho nosocomio no existe registro alguno sobre atenciones al investigado en el presente año, sino que, por el contrario, se anexa documentación relacionada con la devolución de dinero de fecha dos de julio de dos mil veinte por concepto de informe médico, en razón de que el médico cardiólogo José Rosales no hizo el referido informe "por falta de exámenes". Incluso, al ser preguntado el señor fiscal superior sobre la verificación de la Receta única estandarizada N.° 1650896, alegó que se desconoce cómo aparece dicha receta médica. En consecuencia, las inconsistencias que se reflejan en la receta médica única estandarizada, permiten a esta Sala Superior concluir que es necesario que la información médica recabada por los sujetos procesales sea sometida a contradictorio a fin de salvaguardar el debido proceso, y de esa forma, determinar el estado de salud del procesado CHOY VILLALTA.

DÉCIMO SEXTO: Lo anterior resulta necesario porque, en ocasión anterior[4], este Colegiado ya ha exhortado a los operadores del sistema de justicia a que adopten las medidas adecuadas tendientes a verificar rigurosamente la existencia de una enfermedad grave e incurable respecto de los investigados que soliciten la imposición de la detención domiciliaria, como medida sustitutiva de la prisión preventiva; y, en esa misma línea, ha hecho la exhortación para que en los casos en que se ha denegado la detención domiciliaria, se adopten las

[4] Resolución N.° 4, de fecha cuatro de marzo de dos mil veinte, recaída en el Expediente N.° 23-2019-9-5002-JR-PE-01 (caso Castañeda Lossio).

medidas necesarias para garantizar la adecuada atención y control del estado de salud de los investigados.

DÉCIMO SÉPTIMO: Se debe agregar que los órganos jurisdiccionales de este Sistema Especializado, debido al estado de emergencia nacional y de la emergencia sanitaria vienen procediendo –incluso de oficio– con la revisión de las prisiones preventivas, sustituyéndolas por la medida de detención domiciliaria, pero solo en el caso de procesados mayores de sesenta y cinco años que adolecen de enfermedades cuya gravedad ha sido comprobada (por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, entre otras), así como de internos que, independientemente de su condición etaria, constituyen grupos con mayor riesgo a enfermarse gravemente con la Covid-19. En consecuencia, resultaba necesario contar con la documentación médica idónea y objetiva, para que, sobre dicha base, se establezca si la condición actual de salud del investigado CHOY VILLALTA representa o no un riesgo grave en el contexto de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria.

§ CONCLUSIÓN

DÉCIMO OCTAVO: Por las razones expuestas, habiéndose incurrido en causal de nulidad absoluta prevista en el artículo 150, inciso d, del CPP, al haberse afectado el contenido esencial del debido proceso, corresponde declarar la nulidad de la resolución materia de grado y disponer que otro juez proceda a renovar el acto procesal viciado, convocando a nueva audiencia con la mayor brevedad y sometiendo a contradictorio la documentación médica recabada por las partes procesales y los informes médicos remitidos por el INPE para establecer el estado de salud actual del citado investigado. Consecuentemente, sobre la base de dicho debate, se deberá emitir un pronunciamiento conforme a ley.

DECISIÓN

Por los fundamentos fácticos y jurídicos precedentemente expuestos, los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en aplicación de los artículos 150, inciso d, y 409 del Código Procesal Penal, **RESUELVEN:**

1. **DECLARAR LA NULIDAD** de la Resolución N.° 4, de fecha tres de julio de dos mil veinte, emitida por la jueza encargada del Segundo Juzgado de

Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que resolvió declarar **fundada** la solicitud de sustitución del mandato de prisión preventiva por la medida de detención domiciliaria respecto del procesado FERNANDO MANUEL CHOY VILLALTA en la investigación formalizada en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otro en agravio del Estado, con lo demás que contiene; y, en consecuencia, **DISPUSIERON** su reingreso al establecimiento penitenciario designado por el INPE para el cumplimiento de su prisión preventiva, para lo cual deberá oficiarse a quien corresponda.

2. Sin perjuicio de lo anteriormente resuelto, **ORDENARON** oficiar a la autoridad penitenciaria a fin de que adopte las medidas necesarias para garantizar la adecuada atención y control del estado de salud del investigado FERNANDO MANUEL CHOY VILLALTA.

3. DISPONER que otro juez de investigación preparatoria de este Sistema Especializado se avoque al conocimiento del presente incidente, proceda a renovar el acto procesal viciado y convoque a nueva audiencia con la mayor brevedad posible, debiendo someter a contradictorio la documentación médica necesaria para establecer la existencia o no de enfermedades preexistentes y el estado de salud actual del citado investigado FERNANDO MANUEL CHOY VILLALTA. Asimismo, cumplido el mandato, emita nuevo pronunciamiento conforme a ley. ***Notifíquese y devuélvase.***

Sres.:

SALINAS SICCHA GUILLERMO PISCOYA ENRIQUEZ SUMERINDE

XIMENA GÁLVEZ PÉREZ
ESPECIALISTA JUDICIAL
1° Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente
Especializada en Corrupción de Funcionarios
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA